

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

FACHLICHE EXPERTISE

Datum: 01. April 2026

Zuständigkeit für Diagnosen und Erziehungsfähigkeitsbeurteilungen im familiengerichtlichen Kontext

1. Einleitung

Diese Expertise dient der neutralen Einordnung der fachlichen Zuständigkeiten im Rahmen familiengerichtlicher Verfahren. Sie soll dem Gericht eine klare Orientierung geben, welche Berufsgruppen welche Bewertungen vornehmen dürfen.

2. Diagnosen psychischer Störungen

Die Feststellung psychischer Störungen gehört zur Ausübung der Heilkunde und ist ausschließlich approbierten Fachärztinnen und Fachärzten für Psychiatrie bzw. psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vorbehalten.

3. Aufgabenbereich des Jugendamts

Das Jugendamt nimmt gemäß SGB VIII sozialpädagogische Aufgaben wahr, insbesondere:

- Beratung und Unterstützung
- Mitwirkung im Verfahren
- Gefährdungseinschätzung (§ 8a SGB VIII)

Diese Aufgaben beinhalten keine klinisch-psychologische Diagnostik und keine gutachterliche Beurteilung der Erziehungsfähigkeit.

4. Zur Frage der Erziehungsfähigkeit

Die Beurteilung der Erziehungsfähigkeit ist ein komplexes, multidimensionales und fachpsychologisches Verfahren, das:

- testpsychologische Verfahren,
- strukturierte Exploration,
- Verhaltensbeobachtung,

- Entwicklungspsychologie,
- Bindungsdiagnostik
- und ggf. psychopathologische Einschätzung

erfordert.

Diese Beurteilung darf nicht durch sozialpädagogische Fachkräfte vorgenommen werden.

Sozialpädagog*innen können lediglich:

- Beobachtungen schildern,
- Unterstützungsbedarfe benennen,
- sozialpädagogische Einschätzungen abgeben.

Sie dürfen jedoch keine Erziehungsfähigkeit feststellen oder verneinen, da dies eine Sachverständigenleistung im Sinne des § 163 FamFG ist.

5. Bedeutung für das familiengerichtliche Verfahren

Für die gerichtliche Bewertung der Erziehungsfähigkeit ist die Einholung eines qualifizierten Sachverständigengutachtens erforderlich, sofern psychologische oder entwicklungspsychologische Fragestellungen relevant sind.

Jugendamtsberichte erfüllen eine sozialpädagogische Funktion, jedoch keine gutachterliche Funktion im Sinne einer Erziehungsfähigkeitsdiagnostik.

6. Zweck dieser Expertise

Diese Expertise dient der neutralen fachlichen Klarstellung der jeweiligen Rollen und Zuständigkeiten.

Sie ist nicht als Kritik an beteiligten Institutionen zu verstehen, sondern als Unterstützung des Gerichts bei der korrekten Einordnung der vorliegenden Informationen.



DIPL.-PSYCH. HICRAN TARAZ
Klinik & Kognitive Psychologie
Dip.-Nr. 92547//38245//10645